R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– S E Z I O N E V I I I C I V I L E –

in composizione monocratica, nella persona del

dott. PAOLO D'AVINO GIUDICE

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **43274** R. G. affari contenziosi dell'anno **2016**, vertente

tra

Parte_1 (Partita IVA *P.IVA_1*), con sede legale in Roma, Via Buscemi n. 44, in persona del l.r.*p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Parrotta del Foro di Locri, presso il cui studio in Roma, Via Galileo Galilei n. 45, elett.te dom.lia, giusta procura in atti,

- *attrice* -

e

Controparte_1 (cod. fisc. *CodiceFiscale_1*), residente in San Cesareo (RM), Via di Colle Farinaccio n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Losardo, presso il cui studio in Roma, Via dei SS. Quattro n. 56, elett.te dom.lia, giusta procura in atti,

- *convenuto* -

OGGETTO: mediazione;

CONCLUSIONI: all'udienza del 9.11.2023 le parti concludevano come da verbale in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con originario atto di citazione, notificato in data 24.05.2016, la società *[...]* *Parte_2* ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, *CP_1* *[...]* con domanda di accertamento dell'avvenuta prestazione, in favore del medesimo (in qualità di acquirente), di attività di mediazione nell'ambito della compravendita di un'unità immobiliare e, conseguentemente, di condanna al

pagamento della relativa, insoluta provvigione, dovuta nella misura di € 9.600,00, oltre IVA e interessi di mora *ex* art. 1284 c.c. fino al saldo.

La società attrice, tuttavia, iscriveva a ruolo la causa solo in data 06.06.2016 (e, perciò, oltre l'ultimo giorno utile, cioè il decimo giorno successivo alla data di notifica: 03.06.2016) e, non essendosi costituito il convenuto, il Giudice designato dell'epoca, in data 17.11.2017, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 c.p.c..

Con successiva comparsa, depositata e notificata per mezzo del servizio postale il 22.11.2016, la società attrice ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..

Si è, quindi, stavolta, tempestivamente costituito il convenuto *CP_1 [...]* contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna dell'attrice *ex* art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza del 22.05.2017, la parte convenuta ha proposto querela di falso in via incidentale avverso la scrittura di "Conferimento di incarico di mediazione in esclusiva (venditore)", prodotta dalla società attrice, denunciando la contraffazione delle date relative alla decorrenza e alla scadenza dell'incarico, in quanto difformi rispetto a quelle indicate nella copia del medesimo documento rimasta in possesso della venditrice e da costei consegnata al comparente.

Non autorizzata la presentazione della querela di falso (per l'irrilevanza della correzione apportata al documento contestato); concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. (*ratione temporis* vigente) e assunti l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale, la causa, dopo numerosi rinvii dovuti all'assenza del Giudice togato titolare del ruolo, è stata, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in esito alla scadenza dei termini *ex* art. 190 c.p.c. assegnati, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 9.11.2023.

§1. La domanda principale è infondata e va rigettata.

La società attrice ha dedotto che, in data 01.06.2012, nell'esercizio della propria attività di mediazione immobiliare, aveva ricevuto incarico in esclusiva, della durata di un anno, da *Parte_3*, al fine di reperire un acquirente per l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultima, sita in San Cesareo (RM), alla Via Colle Farinaccio n. 2, del valore di € 240.000,00, assumendo di aver fatto accompagnare da propri dipendenti, in più occasioni, *Controparte_1* interessato all'acquisto, a visitare l'appartamento oggetto dell'incarico e lamentando, altresì, che il *CP_1* incurante dei vincoli derivanti dall'intermediazione a suo beneficio, aveva, successivamente, avviato una trattativa privata direttamente con la venditrice *CP_2* ed era, alla fine, pervenuto, dopo qualche mese, alla stipula del rogito notarile, trascritto in data 31.05.2013 (e, perciò, ancora durante la vigenza dell'incarico).

La società mediatrice reclama, quindi, il pagamento della provvigione a norma dell'art. 1755 c.c., per aver messo in contatto, in conformità col mandato ricevuto, la venditrice e l'odierno convenuto che hanno poi effettivamente concluso tra loro l'affare.

§2.1. È noto sul piano teorico che, a norma dell'art. 1754 c.c., il mediatore è «*colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza*» e, a norma del successivo, citato art. 1755 c.c., ha diritto alla provvigione, se l'affare è concluso «*per effetto del suo intervento*».

Per altro, tale ultima espressione legislativa viene costantemente interpretata nel senso la conclusione dell'affare deve in relazione di causalità adeguata con l'opera del mediatore*, il mero fatto* di aver messo in relazione le parti tra loro *non essendo* «*sufficiente di per sé a conferire all'intervento*» del mediatore «*il carattere di adeguatezza*»*,* né l'intervento di un secondo mediatore «*sufficiente di per sé a privare* ex post *l'opera del primo* […] *di tale qualità di adeguatezza.*» (cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2023, n. 3165).

Occorre, dunque, che l'opera del mediatore abbia recato un determinante contributo alla formazione dell'accordo da cui nasce l'affare (contributo che, in particolari condizioni, potrebbe anche consistere nel fatto di avere il mediatore mostrato l'immobile al potenziale acquirente) e, sia pure in concorso con altri fattori causali, sia stata *condicio sine qua non* della conclusione di quest'ultimo (*ex multis* Cass. sent. n. 2814/2014).

Per altro e fermo restando il diritto alla provvigione – per l'espletamento fattivo e con esito positivo di una intermediazione –, può riconoscersi anche il diritto a percepire «una somma ulteriore per lo stesso affare, qualora il cliente non abbia accettato una precedente proposta conforme alle istruzioni date e nell'atto di conferimento dell'incarico sia stato espressamente pattuito il pagamento, in tale caso, di una penale corrispondente alla provvigione o comunque a essa proporzionata» (cfr. Cass. civ., 27 ottobre 2016, n. 21758).

§2.2. In caso d'interventi plurimi (che – evidentemente – possono essere congiunti o distinti, contemporanei o successivi, concordati o autonomi ed essere prestati in virtù dello stesso incarico o di più incarichi diversi), tuttavia, l'art. 1758 c.c., in particolare, prevede, di regola, una suddivisione *pro quota* dell'unico diritto alla provvigione fra tutti coloro (così è da intendere la norma in conformità con i principi già richiamati) che abbiano contribuito al risultato utile e sempre che – è, altresì, da aggiungere – i mediatori siano entrati tutti in relazione con le parti stesse, istituendosi, altrimenti, un semplice rapporto interno tra loro, a cui rimangono estranei i contraenti, che saranno liberati pagando la provvigione a quello, o a quelli dei mediatori, con cui hanno trattato: «in caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo, ma giovandosi l'uno dell'utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un *nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare*, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto

siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell'intera provvigione»; «poiché l'art. 1758 c.c. pone la regola della ripartizione *pro quota* della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto a una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione a uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte; nell'ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall'*accipiens* la quota eccedente al medesimo eventualmente versata (pur non avendo quest'ultimo diritto di riceverla trattandosi di pagamento privo di causa), ma, tuttavia, ove l'intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto e l'*accipiens* rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritto può pretendere da colui che l'ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore, giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all'obbligo insorgente in capo all'*accipiens* per avere ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, (anche) la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo» (cfr. Cass. civ., 17 marzo 2005, n. 5766).

L'ipotesi della contitolarità *pro quota* del diritto alla provvigione si verifica, indubitabilmente, allorquando i mediatori agiscano in modo congiunto e coordinato e la conclusione dell'affare sia dovuta, per l'appunto, a questa cooperazione fra più intermediari (spettando, poi, al Giudice, in mancanza di accordo, determinare, rispetto a ognuno degli aventi diritto, la misura della quota medesima, in relazione all'entità dell'opera rispettivamente prestata); qualora, invece, i mediatori svolgano

la loro attività indipendentemente l'uno dall'altro, pur concorrendo quella di ognuno a far concludere un unico affare, è possibile che l'intermediato assuma l'impegno di corrispondere per intero distinti compensi.

§3. Ebbene, nella fattispecie, non può essere accordata tutela alla pretesa che la società attrice fonda, in termini causali, su un'attività consistita nell'aver segnalato l'affare al convenuto, nell'averlo accompagnato numerose volte a visionare l'immobile in questione, nonché nell'aver messo in contatto le parti, poiché, a quanto emerge dal giudizio, il convenuto, pur avendo ammesso di aver preso contatti con la *Parte_1* al fine di reperire informazioni sull'immobile in oggetto e di visionarlo, non ha concretizzato l'acquisto a causa del prezzo per lui troppo alto richiesto dalla proprietà (€ 240.000,00), salvo poi concludere l'affare in un secondo tempo, per il tramite di un'altra mediatrice (la House Dream Studio Labico – cui è stata corrisposta la relativa provvigione, a quanto si legge nel rogito, stipulato in data 15.05.2013 –) e, soprattutto, a un prezzo sensibilmente più basso (€ 193.000,00).

Così stando le cose e alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, nel presente giudizio, la società attrice non si sarebbe dovuta limitare ad allegare la propria attività iniziale (per altro non contestata *ex adverso*) e a insinuare che il convenuto avrebbe profittato del contatto già procuratogli con la venditrice per eludere del tutto i vincoli nascenti dall'intercorso rapporto di mediazione e acquistare l'immobile senza corrispondere le legittime spettanze dell'Agenzia, poiché, invece, *a quanto consta*, *è sopravvenuto un altro rapporto mediatorio e l'accordo traslativo* – cui esso ha messo, infine, capo – *si è perfezionato a condizioni ben diverse*, ma aveva, piuttosto, l'onere di dimostrare perché – malgrado quanto appena sottolineato e accaduto successivamente e del tutto autonomamente – il proprio operato iniziale (e apparentemente sfociato in un nulla di fatto) sia rimasto, invece, un *antecedente necessario e imprescindibile* della conclusione dell'affare giuridico-economico così da (continuare a) connotarlo come (*anche*) da essa intermediato (per esempio l'aver raccolto una proposta del

potenziale acquirente sostanzialmente corrispondente alle condizioni alle quali il trasferimento immobiliare è stato poi effettivamente stipulato): *non sussiste*, infatti, «*il diritto al compenso quando*, *dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo*, *le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove*, *in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate*, *sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore*» (cfr. Cass. civ., 8 luglio 2010, n. 16157).

§4. Da rigettare, per altro, è anche la domanda di condanna formulata dal convenuto nei confronti della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il maggior danno derivante da dolo o colpa grave nell'utilizzo degli strumenti processuali che l'ordinario rimborso delle spese di lite non sia già sufficiente a rifondere, né vi è, comunque, luogo alla comminatoria della vera e propria "sanzione pecuniaria" di cui all'ultimo comma (introdotto dalla legge n. 69/2009 e applicabile ai processi instaurati a partire dal giorno 04/07/2009), poiché la domanda non era, *ab initio*, manifestamente infondata, ma deve essere respinta soltanto in considerazione dell'esito concreto del processo celebrato e definito con la presente decisione.

La condanna *ex* art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, «è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "*potestas agendi*" con *un'utilizzazione del potere di promuovere la lite*, di per sé legittimo, *per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato*, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte", sicché, sebbene «la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richieda[a] né la domanda di parte né la prova del danno", nondimeno è pur sempre «*necessario l'accertamento*, in capo alla parte soccombente, della *mala fede* (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) *o*

della *colpa grave* (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)" (come in caso, a titolo esemplificativo, di «pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata"; di «manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame" ovvero di «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" – cfr. Cass. Sez. Un. civ., 13 settembre 2018, n. 22405 –).

§5. Da ultimo, poiché il rigetto della domanda di risarcimento «*per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.*, *a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.*» (Cass. civ., ord. 12 aprile 2017, n. 9532; Cass. civ., ord. 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. civ., ord. 28 febbraio 2020, n. 5466), le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono integralmente la soccombenza della società attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1* contro *Controparte_1* convenuto costituito, così decide:

a) Rigetta le domande;

b) Rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata;

c) Condanna la parte attrice *Parte_1* a rimborsare integralmente alla parte convenuta *Controparte_1* le spese processuali, che liquida, d'ufficio, in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali, oltre accessori tutti, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma 27/05/2025,

IL GIUDICE
(DOTT. PAOLO D'AVINO)

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Luana Pisa, funzionaria addetto all'Ufficio per il processo.